

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3972/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย เปาะสุ เจริญ เลาะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 1 (9), มาตรา 266 (1)

ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายโค เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ได้เท่านั้นหาใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) ไม่ การที่จำเลยใช้ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายโคปลอม จึงเป็นความผิดตาม มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยปลอมและใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 266, 268

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 266(1) ลงโทษจำคุก 4 ปีขอหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานใช้เอกสาร
สิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ใช้อ้างเอกสารปลอมตามฟ้องแต่ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายโค เอกสารหมายเลข จ.1 อันเป็นเอกสารปลอมนี้เป็นเพียงเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้จำเลยเคลื่อนย้ายสัตว์ได้เท่านั้น หาใช่
เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) ไม่ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานใช้
เอกสารราชการปลอม ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกา
เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268
วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้
รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยไม่
ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(เพ็ง เพ็งนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ